

มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินตาม ส.ค. ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีกับผู้ครอบครองร่วมรายอื่นนำมาเป็นหลักฐานในการขออนุญาตที่ดิน เป็นที่ดินที่นางสาว พ. ได้แจ้งการครอบครองที่ดินไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ระบุเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๒๓ ตารางวา และมีข้อความระบุว่า เป็นที่น้ำทะเลท่วมถึง นางสาว พ. ได้ทำหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๑ ยกสิทธิการครอบครองที่ดินตาม ส.ค. ๑ บางส่วนเนื้อที่ ๒๘๕ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ดินส่วนที่เหลือนางสาว พ. ได้ทำหนังสือลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ ยกสิทธิครอบครองให้แก่พันตำรวจโท ก. ซึ่งต่อมาพันตำรวจโท ก. ได้ยกที่ดินดังกล่าวบางส่วนให้แก่นาง อ. จำนวน ๓ ไร่ รวมทั้งพี่น้องคนอื่น ๆ เข้าครอบครองและทำประโยชน์ด้วย หลังจากนั้น นาง อ. ได้นำที่ดินตามที่ตนครอบครองตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ไปยื่นคำขออนุญาตที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกเป็นโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๓ ไร่ ให้แก่นาง อ. เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีและผู้ครอบครอง ส.ค. ๑ รวม ๙ คน ได้นำเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่หลังจากนำเดินสำรวจรังวัดที่ดินแล้ว ยังไม่มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีกับพวก เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีและผู้ครอบครองร่วมรายอื่นได้ยื่นคำขอรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินตาม ส.ค. ๑ ใหม่ ซึ่งภายหลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงคำขอเป็นขออนุญาตโฉนดที่ดิน และได้มีการดำเนินการรังวัดเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ ผลการรังวัดปรากฏว่า ได้เนื้อที่ ๔ ไร่ ๙ ตารางวา เมื่อรวมกับเนื้อที่ในส่วนที่นาง อ. ได้ออกโฉนดที่ดินไปแล้วบางส่วนเนื้อที่ ๓ ไร่ รวมเป็นเนื้อที่ ๗ ไร่ ๙ ตารางวา น้อยกว่าหลักฐานเดิม ๒ ไร่ ๓ งาน ๑๔ ตารางวา เจ้าของที่ดินข้างเคียงและผู้ปกครองท้องที่ (ผู้แทนของนายอำเภอและนายกเทศมนตรี) รับรองแนวเขตครบทุกด้าน แต่ผู้ปกครองท้องที่ (ผู้แทนของนายอำเภอ) ให้ถ้อยคำตามบันทึกถ้อยคำว่า ที่ดินบริเวณที่ขออนุญาตโฉนดที่ดินมีปัญหาเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินในเรื่องที่น้ำล้นหรือที่ทะเล อีกทั้ง ส.ค. ๑ ที่นำมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อขออนุญาตโฉนดที่ดินมีข้อความระบุไว้ว่าเป็นที่น้ำทะเลท่วมถึง จึงขอให้ทางสำนักงานที่ดินช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบที่ดินอีกครั้งก่อนดำเนินการให้แก่ผู้ขอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดชลบุรี (กปร.จังหวัดชลบุรี) พิจารณา กปร.จังหวัดชลบุรี ได้มีมติให้อนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ปรากฏว่า คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศโดยฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ มีความเห็นว่า ส.ค. ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีกับผู้ครอบครองรายอื่นยื่นคำขออนุญาตโฉนดที่ดิน ระบุว่า ขณะที่แจ้งการครอบครองบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมถึง จึงเป็นการแจ้ง ส.ค. ๑ ทับที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นผลให้การแจ้งการครอบครองไม่ก่อให้เกิดสิทธิตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ถือได้ว่าหลักฐานดังกล่าว ระบุการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ โดยไม่ต้องใช้ผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิตามมาตราการของ กปร. แต่อย่างใด หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่งเรื่องให้กรมที่ดินดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศในพื้นที่บริเวณน้ำล้นซึ่งรวมถึงบริเวณ ส.ค. ๑ ของผู้ฟ้องคดีด้วย กรมที่ดินได้ดำเนินการอ่าน แปล



ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วปรากฏว่า ส.ค. ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีกับพวกขอออกโฉนดที่ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ของแปลงที่ดินปรากฏเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในน้ำ (U๒๐๓) ทางทิศใต้และทิศตะวันตก ปรากฏเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ (W๑) จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงฟังได้ว่าขณะที่นางสาว พ. แจ้งการครอบครองที่ดินตาม ส.ค. ๑ ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ที่น้ำทะเลท่วมถึง ถือว่าเป็นการแจ้ง การครอบครองที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ พลเมืองใช้ร่วมกัน นางสาว พ. จึงไม่อาจอ้างสิทธิการครอบครองที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติ ของแผ่นดินได้ แม้นางสาว พ. จะแจ้งการครอบครองที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ก็ตาม ก็ไม่ทำให้เกิดสิทธิครอบครองใหม่ในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด ตามนัยมาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ เมื่อนางสาว พ. ซึ่งเป็น ผู้แจ้งการครอบครองไม่อาจอ้างสิทธิครอบครองที่ดินตาม ส.ค. ๑ ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินบางส่วนของที่ดินตาม ส.ค. ๑ จำนวนเนื้อที่ ๒๘๕ ตารางวา ต่อจากนางสาว พ. จึงไม่อาจอ้างสิทธิการครอบครองเพื่อขอออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้มาซึ่งสิทธิการครอบครองที่ดินและอยู่ในบังคับห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชอบด้วย กฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด

ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ที่ดินพิพาทที่ขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าวมีการตั้งขึ้น ตามธรรมชาติและน้ำทะเลไม่สามารถท่วมถึงแล้ว อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้นั้น เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า สภาพที่ดินบริเวณที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอออกโฉนดที่ดินตามรายงานผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นที่ที่น้ำทะเลท่วมถึงอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวจะตั้งขึ้นและน้ำทะเลไม่สามารถท่วมถึง แต่ตราบไต่ที่ยังไม่มีการถอนสภาพ การเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอยู่เช่นเดิม ไม่อยู่ใน หลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ตามข้อ ๑๔ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๙๑/๒๕๖๗)



การพิจารณาว่าที่ดินแปลงใดเกิดทิ้งอกริมตลิ่งหรือไม่ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา รวม ๔ ประการดังต่อไปนี้ ประการที่หนึ่ง จะต้องมืริมตลิ่ง กล่าวคือ ที่ดินที่เกิดทิ้งอกริมตลิ่งได้นั้น ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ติดกับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นหนอง คลอง บึง แม่น้ำ ทะเล ทะเลสาบ โดยระหว่างที่ดินที่เป็นทรัพย์สินประธานกับที่นอกจะต้องไม่มีทางสาธารณประโยชน์หรือคลอง หรือที่สาธารณประโยชน์ขวางกั้นอยู่ ประการที่สอง การงอกของริมตลิ่งนั้น จะต้องงอกจากริมตลิ่ง ออกไป มิใช่งอกจากที่อื่นเข้ามา ประการที่สาม ที่งอกนั้นจะต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มิใช่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และประการที่สี่ ที่งอกริมตลิ่งนั้นต้องเป็นที่ซึ่งในฤดูน้ำตามปกติ น้ำท่วมไม่ถึง ซึ่งต้องมีหลักเกณฑ์ครบทั้ง ๔ ประการ จึงจะถือว่าเป็นที่งอกริมตลิ่ง ส่วนการพิจารณาว่า ที่งอกที่ขอกออกโฉนดที่ดินนั้น น้ำท่วมถึงหรือไม่ ต้องพิจารณาจากข้อมูลระดับน้ำขึ้นลงในพื้นที่ ซึ่งมีการตรวจวัดจริง เปรียบเทียบกับระดับพื้นดินที่งอกที่ขอกออกโฉนดที่ดินย้อนหลังไปไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับแต่วันที่ขอกออกโฉนดที่ดิน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในการพิจารณาคำขอกออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยังรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน ขาดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอันยังไม่อาจพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่า ที่ดินที่ขอกออกโฉนดที่ดินเป็นที่ชายตลิ่งหรือเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับ ข้อ ๑๔ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือเป็นที่งอกริมตลิ่งตามมาตรา ๑๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินที่ให้ยกเลิกคำขอกออกโฉนดที่ดิน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินได้ยื่นคำขอกออกโฉนดที่ดิน ที่งอก (ริมตลิ่ง) ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๔ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๗๙๖ และที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๗๙๗ รวม ๓ แปลง แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เห็นว่าที่ดินแปลงนี้น่าจะเป็นที่ดินในเขตแม่น้ำปายที่ ต้นเขินอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ตามมาตรา ๑๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องห้าม มิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกคำขอกออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วจะเห็นได้ว่าการพิจารณาว่าที่ดินแปลงใดเกิดทิ้งอกริมตลิ่งหรือไม่ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา รวม ๔ ประการ ดังต่อไปนี้ ประการที่หนึ่ง จะต้องมืริมตลิ่ง กล่าวคือ ที่ดินที่เกิดทิ้งอกริมตลิ่งได้นั้นต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่ง อยู่ติดกับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นหนอง คลอง บึง แม่น้ำ ทะเล ทะเลสาบ โดยระหว่างที่ดินที่เป็นทรัพย์สินประธาน กับที่นอกจะต้องไม่มีทางสาธารณประโยชน์หรือคลองหรือที่สาธารณประโยชน์ขวางกั้นอยู่ ประการที่สอง



การงอกของริมตลิ่งนั้น จะต้องงอกจากริมตลิ่งออกไป มิใช่งอกจากที่อื่นเข้ามา ประการที่สาม ที่งอกนั้น จะต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มิใช่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และประการที่สี่ ที่งอกริมตลิ่งนั้น ต้องเป็นที่ซึ่งในฤดูน้ำตามปกติน้ำท่วมไม่ถึง ซึ่งต้องมีหลักเกณฑ์ครบทั้ง ๔ ประการดังกล่าวจึงจะถือว่าเป็นที่งอกริมตลิ่ง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ระบุข้างเคียงด้านทิศตะวันตกจดแม่น้ำปาย และที่งอกที่นำรังวัดขอออกโฉนดที่ดินอยู่ติดกับแม่น้ำปาย ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันตกของที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวในลักษณะติดเป็นผืนเดียวกัน โดยไม่มีทางสาธารณประโยชน์หรือคลองหรือที่สาธารณประโยชน์ขวางกั้นอยู่ และข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการตรวจสอบลักษณะชั้นดินที่งอกริมตลิ่ง ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต ๑ (ลำปาง) กรมทรัพยากรธรณี ว่า พื้นที่สำรวจเป็นพื้นที่ขอออกโฉนดที่ดินที่งอก ๓ แปลงติดต่อกัน แปลงที่ ๑ อยู่ด้านทิศเหนือสุด เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๙๕ ตารางวา แปลงที่ ๒ อยู่ตอนกลาง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๙๗ ตารางวา และแปลงที่ ๓ อยู่ด้านทิศใต้สุด เนื้อที่ ๑ งาน ๖๗ ตารางวา ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของพื้นที่สำรวจตั้งอยู่บริเวณคุ้งน้ำโค้งตัวด้านใน ผังทิศตะวันออกของแม่น้ำปาย ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ซึ่งตามรายงานผลการแปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่ดินโฉนดที่ดินพิพาท ทั้งสามแปลงของผู้เชี่ยวชาญของศาลในทางวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ได้ทำการแปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศโครงการ VAP ๖๑ บันทึกไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๑๒ ภาพถ่ายทางอากาศโครงการ NS ๓ บันทึกไว้เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๐ ภาพถ่ายทางอากาศโครงการ LRP บันทึกไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ ภาพถ่ายทางอากาศโครงการ PCD บันทึกไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ภาพถ่ายทางอากาศโครงการ Ortho สี บันทึกไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงโครงการ Quick Bird สี บันทึกไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แม่น้ำปายมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลจนทำให้มีการพัดพาดินมาทับถมเป็นที่งอกริมตลิ่งต่อจากที่ดินพิพาททั้งสามแปลงดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงโครงการ Quick Bird ที่บันทึกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแสดงแนวการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำปายในแต่ละช่วงปีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับรายงานการตรวจสอบลักษณะชั้นดินพื้นที่ที่ขอออกโฉนดที่ดิน (ที่งอกริมตลิ่ง) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต ๑ (ลำปาง) กรมทรัพยากรธรณี แล้วเห็นว่า ที่ดินที่งอกจากที่ดินโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงเกิดจากการพัดพาดิน หทราย และดินเหนียวที่เกิดจากการที่แม่น้ำปายเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลตามแต่ปริมาณน้ำ มากบ้างน้อยบ้างตามฤดูกาล ก่อให้เกิดเป็นดินงอกทับถมเต็มพื้นที่ต่อเนื่องออกไปจนจรดแม่น้ำปาย กรณีจึงถือว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำรังวัดขอออกโฉนดที่ดินเป็นที่งอกจากที่ดินทั้งสามแปลงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามธรรมชาติ

ส่วนการพิจารณาว่าที่งอกที่ขอออกโฉนดที่ดินนั้นน้ำท่วมถึงหรือไม่ ต้องพิจารณาจากข้อมูลระดับน้ำขึ้นลงในพื้นที่ซึ่งมีการตรวจวัดจริง เปรียบเทียบกับระดับพื้นดินที่งอกที่ขอออกโฉนดที่ดิน ย้อนหลังไปไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองขอออกโฉนดที่ดิน แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า รายงานทางอุทกวิทยา การประเมินปริมาณน้ำสูงสุดบริเวณที่งอกริมตลิ่งแม่น้ำปาย ซึ่งจัดทำโดยศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



กรมชลประทาน ใช้ข้อมูลของสถานีสำรวจอุทกวิทยา SW. ๑๒ ที่มีการสำรวจจริงเพียง ๗ ปี คือระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และปิดการสำรวจไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้วิเคราะห์และทำการประเมิน จึงเป็นข้อมูลเก่าที่มีอยู่เดิมก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองขอออกโฉนดที่ดินเป็นเวลา มากกว่า ๑๐ ปี และเป็นการคำนวณโดยใช้หลักการทางสถิติด้วยการตั้งสมมติฐานเท่านั้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมิได้ดำเนินการตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลระดับน้ำขึ้นลงบริเวณที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี ถือเป็นพยานหลักฐานที่จำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำรังวัดขอออกโฉนดที่ดินเป็นที่ชายตลิ่งซึ่งน้ำท่วมถึงหรือพ้นสภาพจากการเป็นที่ชายตลิ่งแล้วหรือไม่ เพียงใด อันเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญในการพิจารณาว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำรังวัดขอออกโฉนดที่ดินเป็นที่ชายตลิ่งซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑๔ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือเป็นท้องที่ริมตลิ่งตามมาตรา ๑๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิขอออกโฉนดที่ดินได้

เมื่อพิจารณารายงานผลการแปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่ดินทั้งสามแปลงของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แม่น้ำป่ายมมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลตลอดมาเป็นลำดับจนมีสภาพดังเช่นที่เห็นในปัจจุบัน แม้ว่าเดิมที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำรังวัดขอออกโฉนดที่ดินอยู่ในเขตแม่น้ำป่ายมหรือเคยเป็นที่ชายตลิ่งมาก่อน แต่เมื่อเวลาผ่านไปแม่น้ำป่ายมมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลทำให้สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงและเกิดเป็นท้องที่หรือที่ดินพ้นสภาพจากการเป็นที่ชายตลิ่งแล้วที่ดินนั้นย่อมเป็นท้องที่ริมตลิ่งและตกเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินที่เกิดท้องที่นั้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตแม่น้ำป่ายมทั้งแปลงตามที่ปรากฏในระวางภาพถ่ายทางอากาศที่พิมพ์ใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และระวางภาพถ่ายทางอากาศที่พิมพ์ใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับฟังข้อเท็จจริงจากบันทึกถ้อยคำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮี้ ในฐานะผู้แทนนายอำเภอปากันตำบลแม่ฮี้ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ หมู่ที่ ๑ ประกอบกับความเห็นของนายอำเภอปากัน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบสภาพท้องที่ รวมทั้งระวางภาพถ่ายทางอากาศดังกล่าวแล้วเห็นว่า ท้องที่ทั้ง ๓ แปลงที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองขอออกโฉนดที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และเป็นที่ชายตลิ่งตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ขาดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลระดับน้ำขึ้นลงบริเวณที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี และพยานหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของที่ดินดังกล่าว รวมถึงพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดิน



ร่วมกันเป็นเวลานานแล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ประกอบการพิจารณาและสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจมีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับคำขอออโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ยังไม่อาจพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำรังวัดขอออโฉนดที่ดินเป็นที่ขายต่งหรือเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องห้ามมิให้ออโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑๔ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือเป็นทั้งอกรรมต่งตามมาตรา ๑๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิขอออโฉนดที่ดินได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยกเลิกคำขอออโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ (จำนวน ๑ ฉบับ) และตามคำขอลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (จำนวน ๒ ฉบับ) รวมจำนวน ๓ ฉบับ จึงเป็นข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครองโดยปราศจากเหตุผลที่เพียงพอ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ คำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พิจารณาว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำรังวัดขอออโฉนดที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๐๗/๒๕๖๘)

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดไว้ในทะเบียนที่ดิน จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามมาตรา ๑๓๗๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ที่ดินดังกล่าวจะโอนกันได้ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่เมื่อผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ได้ยกที่ดินของตนให้แก่บิดาของผู้ฟ้องคดีโดยการส่งมอบที่ดิน ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องถือว่าบิดาของผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ ก. ทางพฤตินัย มิได้มีผลทางนิตินัย บิดาของผู้ฟ้องคดียอมมิใช่ผู้รับโอนสิทธิครอบครองในที่ดิน น.ส. ๓ ก. โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างว่าได้ครอบครองที่ดินต่อเนื่องมาจากบิดา จึงมิใช่เจ้าของที่ดินที่จะมีสิทธิยื่นคำขอออโฉนด น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวตามมาตรา ๕๖ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๑๒ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ อีกทั้งยังไม่ปรากฏว่ามีคำสั่งหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุดที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดิน น.ส. ๓ ก. พิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้มีสิทธิจดทะเบียนตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลเพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิเกี่ยวกับที่ดินที่มีสิทธิยื่นคำขอออโฉนด น.ส. ๓ ก. ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งไม่รับคำขอออโฉนด น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดีโดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขอออโฉนด น.ส. ๓ ก. ตามมาตรา ๖๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว



ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนได้รับสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๖๒ ตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี โดยได้มาโดยทางมรดกจากบิดา ซึ่งได้รับการมอบให้ครอบครองจากเจ้าของเดิม คือ นาง ป. แต่เอกสารดังกล่าวสูญหาย จึงยื่นคำขอออกใบแทนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับแจ้งการไม่รับคำขอโดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่เจ้าของที่ดินในเอกสารเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องออกใบแทนให้จึงฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ โดยที่มาตรา ๔ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ บัญญัติว่า นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบกับมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า โฉนดที่ดินของผู้ใดเป็นอันตราย ชำรุด สูญหายด้วยประการใด ให้เจ้าของมาขอรับใบแทนโฉนดที่ดินนั้นได้ วรรคสาม บัญญัติว่า สำหรับการขอใบแทนใบจอง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือใบไต่สวน ให้นำความดังกล่าวข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๖๒ ให้แก่นาง ป. ปัจจุบันมีชื่อนาง ป. เป็นผู้มียสิทธิครอบครอง แต่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่านาง ป. ได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวให้แก่นาย ส. บิดาของผู้ฟ้องคดี โดยนาย ส. เข้าครอบครองทำประโยชน์ปลูกบ้านพักอาศัยในที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ และเมื่อนาย ส. ถึงแก่ความตายในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๒ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอ้างว่า น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวสูญหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่รับคำขอออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกใบแทน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จะเห็นได้ว่า ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๒ เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดไว้ในทะเบียนที่ดิน จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่า นาง ป. ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มียสิทธิครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ ก. แปลงพิพาทตามมาตรา ๑๓๗๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ที่ดินดังกล่าวจะโอนกันได้ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่การโอนสิทธิครอบครองในที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๒ จากนาง ป. ให้แก่นาย ส. ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๒ ของนาย ส. ต่อเนื่องมาจากนาง ป. และการครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีต่อเนื่องมาจากนาย ส. จึงเป็นเพียงการครอบครองโดยพฤตินัย มิได้มีผลโดยนิตินัยให้นาย ส. และผู้ฟ้องคดีได้รับโอนสิทธิครอบครองในที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๒ แต่อย่างใด รวมทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านาย ส. เป็นทายาทโดยธรรมหรือเป็นผู้รับมรดกทางพินัยกรรมที่จะมียสิทธิรับมรดกของนาง ป. ดังนั้น นาย ส. ย่อมไม่ใช่ผู้มีสิทธิรับมรดกของนาง ป. ตามมาตรา ๑๕๙๙ และมาตรา ๑๖๐๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิรับมรดกของนาง ป. เช่นกัน ผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๒ สูญหาย



จึงยังไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่จะมีสิทธิยื่นคำขอออกใบแทน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๒ ตามมาตรา ๕๖ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏว่ามีคำสั่งหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุดเกี่ยวกับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๒ ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลเพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิเกี่ยวกับที่ดินที่มีสิทธิยื่นคำขอออกใบแทน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๒ ตามมาตรา ๕๖ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๗ (๓) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาคำขอออกใบแทน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๒ ของผู้ฟ้องคดี แล้วมีคำสั่งไม่รับคำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๒ ที่ขอออกใบแทน จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๖๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่จะออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๑๔/๒๕๖๘)

หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน นอกจากผู้ยื่นคำขออนุญาตที่ดินต้องเป็นผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (ก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๗) โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ และมีได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ทรี แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว กล่าวคือ เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงมหาดไทย กำหนดจังหวัดท้องที่ที่จะทำการรังวัดทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ และมีประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดวันเริ่มต้นของการเดินสำรวจรังวัดในท้องที่นั้น ผู้ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมีได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ หากประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น ให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ ถ้ามิได้แจ้งการครอบครองภายในกำหนดเวลาดังกล่าว แต่ได้มานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนด ให้ถือว่ายังประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ครอบครองที่ดินในขณะนั้นมีได้แจ้งการครอบครองต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ภายในสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ และได้ยอมรับว่าไม่ได้มานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดเพื่อดำเนินการออกโฉนดที่ดิน กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตที่ดิน แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสตึก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่รับคำขออนุญาตที่ดินของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าที่ดินที่ขออนุญาตที่ดินอยู่ในเขตที่ทางราชการได้เคยประกาศเป็นเขตเดินสำรวจเพื่อออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์



และออกโฉนดที่ดิน แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยไม่ได้แจ้งการครอบครองต่อเจ้าพนักงานที่ดินและไม่ได้นำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนด ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออออกโฉนดที่ดินในที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ดินตั้งอยู่ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๕๓ ตารางวา โดยได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากนาย ส. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ นาย ส. ได้ครอบครองและทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ คำขออออกโฉนดที่ดินดังกล่าวจึงเป็นกรณีขออออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งหลักเกณฑ์ในการขออออกโฉนดที่ดินตามมาตราดังกล่าว นอกจากจะปรากฏว่าผู้ยื่นคำขออออกโฉนดที่ดินต้องเป็นผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (ก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗) โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ และมีได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ แล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กล่าวคือ เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดจังหวัดท้องที่ที่จะทำการรังวัดทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ และมีประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดวันเริ่มต้นของการเดินสำรวจรังวัดในท้องที่นั้น ผู้ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมีได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ หากประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น ให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ ถ้ามิได้แจ้งการครอบครองภายในกำหนดเวลาดังกล่าว แต่ได้มานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนด ให้ถือว่ายังประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าซื้อที่ดินแปลงพิพาทมาจากนาย ส. ซึ่งได้ที่ดินมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ จึงถือเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจากนาย ส. ตามมาตรา ๕๙ ทวิ ววรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบพบว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๙ จังหวัดชลบุรีได้ประกาศเป็นเขตสำรวจทั้งจังหวัด และได้ดำเนินการเดินสำรวจเพื่ออออกโฉนดที่ดินในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ พ.ศ. ๒๕๓๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินในขณะนั้นหากประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน จะต้องมาแจ้งการครอบครองที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ หรือหากมิได้แจ้งการครอบครองภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ก็ต้องมานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนด จึงจะถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินในขณะนั้นมิได้แจ้งการครอบครองต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ภายในสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ และได้ยอมรับในคำฟ้องว่าไม่ได้มานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดเพื่อดำเนินการออกโฉนดที่ดิน กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่รับคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การขออนุญาตออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงและเหตุผลเช่นเดียวกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๘/๒๕๖๘)

การแจ้งกำหนดนัดให้คู่กรณีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญของการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการแจ้งกำหนดนัดไม่สามารถนำส่งผู้ฟ้องคดีได้ และไม่ปรากฏว่ามีการนำจ่ายใหม่ หรือออกใบแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมารับด้วยตนเอง หรือมีการแจ้งไว้ ณ ที่อยู่ของผู้รับ การที่ต่อมาเจ้าพนักงานที่ดินได้ทำการสอบสวนเปรียบเทียบการขออนุญาตออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยการตรวจสอบรูปแผนที่พิพาท (ร.ว. ๙) ตลอดจนคำขอคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี แล้วมีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ยื่นคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดิน จึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานฝ่ายเดียว และมีใช้กรณีที่คู่กรณีไม่อาจตกลงกันได้ตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อันเป็นการไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่เจ้าพนักงานที่ดินใช้ดุลพินิจออกคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบการโต้แย้งสิทธิในที่ดินที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยสั่งให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินมีสิทธิในที่ดินส่วนที่พิพาทดีกว่าผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ออกคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตัง เรื่อง คำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบการโต้แย้งสิทธิในที่ดินที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยสั่งให้นางสาว พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีสิทธิดีกว่าผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๒๕๓ ด้านทิศตะวันออกจดที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๕๔ และถัดจากที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๕๔ เป็นที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๕๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๑๕ ตารางวา ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผลการรังวัดที่ดินได้เมื่อวันที่ ๑๕.๑ ตารางวา หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยอ้างว่ามีการนำรังวัดรุกล้ำที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๕๓ ของผู้ฟ้องคดี ด้านทิศตะวันออกบางส่วน เจ้าหน้าที่จึงออกไปรังวัดทำแผนที่คัดค้านในวันดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้นำชี้ที่ดินที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ส่วนผู้ฟ้องคดีได้นำชี้ที่ดิน



ส่วนที่คัดค้านการออกโฉนดที่ดิน และผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำตามบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ว่า ขอคัดค้านเขตทางด้านทิศเหนือกว้างประมาณ ๓ เมตร ด้านทิศตะวันตกยาวไปทางด้านทิศใต้ประมาณ ๑๕ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดิน จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ (จำนวน ๒ ฉบับ) แจ้งนัดหมายให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการนำส่งหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไปยังที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่พบว่าบ้านปิด และระบุเหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้ เนื่องจากไม่มารับภายในกำหนด ทำให้ในวันนัดมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ จึงได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ น.ส. ๓ ก. ที่เกี่ยวข้อง รูปแผนที่คัดค้าน (ร.ว. ๙) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คำขอคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วมีคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบการโต้แย้งสิทธิในที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีสิทธิดีกว่าผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยให้ออกโฉนดที่ดินในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเห็นได้ว่าการสอบสวนเปรียบเทียบการขอออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ แจ้งนัดผู้ฟ้องคดีให้มาพบเพื่อทำการสอบสวนเปรียบเทียบ โดยมีการแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด่วนพิเศษไปยังภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีตามที่ให้ไว้ ซึ่งใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือนระบุว่า มีการนำส่งเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอ กันตัง แต่ไม่สามารถนำส่งผู้รับได้ โดยที่หน้าซองจดหมายระบุวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ว่าบ้านปิด และระบุเหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้ เนื่องจากไม่มารับภายในกำหนด คือนผู้ฝาก ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการนำจ่ายใหม่ หรือออกไปแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมารับด้วยตนเอง หรือมีการแจ้งไว้ ณ ที่อยู่ของผู้รับแต่อย่างใด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่าในการส่งหนังสือเพื่อแจ้งนัดคู่กรณีมาทำการสอบสวนเปรียบเทียบ พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจสอบข้อมูลจากประวัติที่ดินของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งได้ให้ที่อยู่ไว้กับสำนักงานที่ดิน และได้ตรวจสอบจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการแจ้งตามนัยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒/ว ๓๕๓๒๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้คู่กรณีมาทำการสอบสวนเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติกรณีมีผู้โต้แย้งคัดค้านการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเองมีภูมิลำเนาหลายแห่งหรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ก็ควรจะได้แจ้งไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีจึงมีประเด็นต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งกำหนดนัดให้มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ ซึ่งมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่าการแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ



เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับ หรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากหน้าซองจดหมายระบุว่า นำส่งเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ บ้านปิด และระบุเหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้ว่าเนื่องจากไม่มารับภายในกำหนด คินผู้ฝาก การแจ้งกำหนดนัดให้มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญของการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งหนังสือนัดให้มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสอบสวนเปรียบเทียบเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำการสอบสวนเปรียบเทียบการขอออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยการตรวจสอบรูปแผนที่พิพาท (ร.ว. ๙) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตลอดจนคำขอคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้วมีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้ออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานฝ่ายเดียว และมีใช้กรณีที่คู่กรณีไม่อาจตกลงกันได้ตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้ดุลพินิจออกคำสั่งลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง คำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบการโต้แย้งสิทธิในที่ดินที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน โดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีสิทธิในที่ดินส่วนที่พิพาทดีกว่าผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๑๗/๒๕๖๘)

๓.๒ กรณีการออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์

แม้มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะกำหนดให้เจ้าของที่ดินชอบที่จะยื่นคำขอออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อทดแทน น.ส. ๓ ก. ฉบับเดิมที่สูญหายไปได้ แต่ต้องเป็นกรณีที่ น.ส. ๓ ก. สูญหายไปจริงเท่านั้น การที่ น.ส. ๓ ก. ตกอยู่ในความครอบครองหรือการยึดถือของผู้อื่น โดยเจ้าของที่ดินเป็นผู้ส่งมอบให้ผู้นั้นยึดถือไว้เอง ไม่ถือว่า น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวได้สูญหายไปจริง กรณีเช่นนี้ หากเจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ให้แก่เจ้าของที่ดิน ย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยอาศัยหลักฐานใบแทน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ดังนั้น เมื่อมีผู้ร้องขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินให้เพิกถอนใบแทน น.ส. ๓ ก. โดยอ้างว่าเจ้าของที่ดินได้ส่งมอบ น.ส. ๓ ก. ให้ตนยึดถือไว้ มิได้สูญหายไปจริง เจ้าพนักงานที่ดินย่อมมีหน้าที่ต้องรวบรวมเรื่องราวเสนอต่ออธิบดีกรมที่ดิน เพื่อให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นพิจารณาว่าสมควรเพิกถอนใบแทน น.ส. ๓ ก. ตลอดจนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่าง ๆ ที่อาศัยหลักฐานใบแทน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวหรือไม่ หากเจ้าพนักงานที่ดินไม่ดำเนินการดังกล่าว ย่อมถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ



คดีนี้มีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดต้องวินิจฉัยว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการเพิกถอนใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๕๙๑๘ รวมทั้งการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทุกประเภท โดยอาศัยใบแทน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว และคำขอออโฉนดที่ดิน ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ของผู้ร้องสอดหรือไม่ อย่างไร โดยที่มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กำหนดให้กรณีที่โฉนดที่ดิน ใบจอง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือใบไต่สวน เป็นอันตราย ชำรุด สูญหายด้วยประการใด เจ้าของที่ดินชอบที่จะมายื่นคำขอออโฉนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย ม. ผู้เป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ได้ยื่นคำขอออโฉนดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) โดยอาศัยหลักฐานหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) ที่กรมประชาสัมพันธ์ ออกให้ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ในการรังวัด เจ้าของที่ดินข้างเคียง ลงนามรับรองแนวเขตที่ดินครบทุกด้าน ผู้ปกครองท้องที่และผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ได้ร่วมตรวจสอบและเป็นพยานในการรังวัด โดยผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองฯ รับรองว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นของผู้ขอจริง อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคอง และตรงตามหลักฐาน น.ค. ๓ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ครบกำหนด ๓๐ วัน ไม่มีผู้ใดโต้แย้งหรือคัดค้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๙๑๘ ให้แก่นาย ม. ต่อมา นาย ม. ได้ยื่นคำขอออโฉนด น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๙๑๘ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่อ้างว่าได้สูญหายไป โดยนำหลักฐานรายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหายของสถานีตำรวจภูธร มาเป็นหลักฐานประกอบคำขอ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือคัดค้านการขอออโฉนด น.ส. ๓ ก. ของนาย ม. ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวอยู่ที่ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้สูญหายไป นาย ม. ได้มอบ น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพาทให้ผู้ฟ้องคดียึดถือไว้ และผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนาย ม. เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อศาลในคดีแพ่ง เรื่อง ละเมิด ขับไล่ โดยศาลอุทธรณ์ ภาค ๓ ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ที่ดินพิพาทตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๙๑๘ เป็นของจำเลย (ผู้ฟ้องคดี) จำเลยมอบให้โจทก์มีชื่อถือครองใน น.ส. ๓ ก. แทน เนื่องจากจำเลยขาดคุณสมบัติในการถือครองที่ดินพิพาท โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท และในคำพิพากษาดังกล่าว มีรายละเอียดว่า ปัจจุบันต้นฉบับ น.ส. ๓ ก. อยู่ที่จำเลย อันเป็นข้อสนับสนุนคำเบิกความของจำเลย ว่า โจทก์เป็นเพียงผู้มีชื่อถือครองที่ดินแทนจำเลยเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีได้ส่งสำเนาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ยื่นพร้อมกับหนังสือคัดค้านดังกล่าวด้วย แต่ในครั้งนั้นนาย ม. ไม่มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินเรื่องต่อไป พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ยกเลิกคำขอออโฉนดของนาย ม. อย่างไรก็ตาม นาย ม. ได้ยื่นคำขอออโฉนด น.ส. ๓ ก. อีกเป็นครั้งที่สอง โดยแจ้งว่า น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวสูญหายไป และได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้นำหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพาทไปมอบให้บุคคลอื่นยึดถือเป็นหลักประกันหรือปฏิบัติตามสัญญา จำน่า จำนอง หรือไปประกันผู้ต้องหาแต่อย่างใด ในการดำเนินการออกโฉนดครั้งนี้ไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ออกโฉนด น.ส. ๓ ก.



ฉบับพิพาทให้แก่ นาย ม. ดังนั้น เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า ขณะที่ นาย ม. ยื่นคำขอออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพาท น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวมิได้สูญหายไปจริง แต่อยู่ที่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพาทให้แก่ นาย ม. จึงเป็นการไม่ชอบด้วย มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ส่งผลให้การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๙๑๘ อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยใบแทน น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพาท จนในที่สุดปรากฏชื่อนาง ก. (ผู้ร้องสอด) ในใบแทน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

โดยที่ มาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้กรณีที่มีความปรากฏว่า ได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ หรือจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อน หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน มีอำนาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสอบสวนและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียน โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้เพิกถอนใบแทน น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพาท รวมถึงการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมทุกประเภทและคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ร้องสอดซึ่งอาศัยใบแทน น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพาท อันเป็นกรณีที่ความปรากฏแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วว่า มีการออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพาท และจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยอาศัยหลักฐานใบแทน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว มาโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้อยู่ในบังคับบัญชา ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉยไม่รวบรวมเรื่องราวดังกล่าวเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเหตุให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามบทบัญญัติข้างต้นเพื่อพิจารณาว่า สมควรเพิกถอนใบแทน น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพาท ตลอดจนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่าง ๆ ที่อาศัยหลักฐานใบแทน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว หรือไม่ ประการใด กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๑๖/๒๕๖๓)

๓.๓ การดำเนินการเพื่อเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

โฉนดที่ดินย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อยังไม่ได้มีการลงบัญชีอายัดที่ดิน เนื่องจากยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อีกทั้ง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้สอยจำหน่ายที่ดินของตน หรือได้ดอกผลแห่งที่ดินนั้น รวมทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งที่ดินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ จะยึดถือได้ ตลอดจนมีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินนั้นโดยมิชอบ



ด้วยกฎหมายตามนัยมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและอธิบดีกรมที่ดินใช้เวลาดำเนินการเพื่อพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นระยะเวลารวมกันเกือบ ๔ ปี ก็ยังมีได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินทราบ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร เป็นเหตุให้ผู้ซื้อที่ดินเกิดความไม่มั่นใจว่าหากซื้อที่ดินแล้วอาจถูกเพิกถอนภายหลังจึงขอยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าว กรณีย่อมเป็นการกระทบต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวที่ต้องสูญเสียสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการจำหน่ายที่ดินของตนหรือได้ดอกผลแห่งที่ดินนั้น อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินจำนวน ๗ แปลง ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินจำนวน ๑ แปลง ที่ดินทั้ง ๘ แปลง ออกโดยวิธีดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้นำหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ และ น.ส. ๓ ก.) มายื่นคำขอออกโฉนดที่ดินที่ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจที่ดินออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน-เชียงราย ตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินครอบคลุมทั่วประเทศ และมีการออกเป็นโฉนดที่ดินพิพาททั้ง ๘ แปลง ต่อมา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ดำเนินการเพื่อพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้ง ๘ แปลง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ซึ่งหากพิจารณามาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ข้อ ๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไข การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๑ และข้อ ๒ ของหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๒๖๓๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การเพิกถอน หรือแก้ไข การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับบ่อสงฆ์หรือมรดก จะเห็นได้ว่า ในการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินแปลงใด หากอธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายเห็นว่า การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ให้มีอำนาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยก่อนที่จะมีคำสั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขดังกล่าวนั้น อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นก่อน และจะต้องให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน โดยการสอบสวนดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งให้ทำการสอบสวน หากไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจมีการขยายระยะเวลาออกไปได้อีกหกสิบวัน และเมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวเพื่อมีคำสั่งต่อไป ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบสารบบของ น.ส. ๓ และ น.ส. ๓ ก. ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำมาขอออกโฉนดที่ดินแล้วเห็นว่า โฉนดที่ดินทั้ง ๘ แปลงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองน่าจะมีการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่และเนื้อที่ในการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว และได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนทราบโดยเห็นควรเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพิจารณาแล้วมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามประเด็นที่จังหวัดลำพูนสั่งการ และส่งเรื่องให้จังหวัดลำพูนพิจารณาเป็นรายแปลง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจแยกการพิจารณาเป็นรายแปลงได้ เพราะเป็นที่ดินอยู่บริเวณเดียวกัน มีข้างเคียงต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อแจ้งของดไม่พิจารณาเรื่องเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนว่า เห็นควรส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาดำเนินการต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจึงมีหนังสือส่งเรื่องราวการออกโฉนดที่ดินพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทั้งนี้ ในช่วงแรกของการพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้เวลาในการพิจารณานับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่และเนื้อที่ในการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ถึงวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมีหนังสือส่งเรื่องราวการออกโฉนดที่ดินพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเกือบ ๒ ปีเศษ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มีหนังสือสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมีหนังสือรายงานผลการดำเนินการเพิ่มเติมแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนว่า ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงให้รับฟังเป็นที่ยุติ โดยปราศจากข้อสงสัยได้ว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งออกสืบเนื่องจาก ส.ค. ๑ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินทั้ง ๘ แปลง ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร นอกจากนั้น จังหวัดลำพูนได้ตรวจสอบหลักฐานเรื่องราวการออกโฉนดที่ดินพร้อมสรุปข้อเท็จจริงและมีหนังสือให้ความเห็นต่อกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่า น.ส. ๓ และ น.ส. ๓ ก. พิพาทซึ่งออกสืบเนื่องจาก ส.ค. ๑ ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินได้ ทั้งนี้ ในช่วงหลังของการพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้เวลาในการพิจารณานับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือส่งเรื่องราวการออกโฉนดที่ดินพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอทราบเรื่องดังกล่าว โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอีกเกือบ ๒ ปีเศษ รวมระยะเวลาการพิจารณาทั้ง ๒ ช่วง เป็นระยะเวลารวมกันประมาณเกือบ ๔ ปี แม้ว่าจะไม่มีความหมายกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ระยะเวลารวมกันเกือบ ๔ ปี



ก็ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ฟ้องคดีต่อศาลกรณียอมฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร อย่างไรก็ตาม ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากผลการสอบสวนไม่มีกรณีที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองทั้ง ๘ ฉบับ ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณายุติเรื่องในกรณีนี้แล้ว ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับในส่วนนี้

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือไม่นั้น โฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่ดินทั้ง ๘ แปลงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ได้มีการลงบัญชีอายุัด เนื่องจากยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยอมมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้สอยจำหน่ายที่ดินของตน หรือได้ดอกผลแห่งที่ดินนั้น รวมทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งที่ดินของตน จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือได้ ตลอดจนมีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินนั้น โดยมีชอบด้วยกฎหมายตามนัยมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีผู้เสนอซื้อที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ และมีผู้ทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยได้วางเงินมัดจำไว้กับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว แต่หลังจากที่ผู้จะซื้อทราบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ระหว่างการตั้งเรื่องเพิกถอนโฉนดที่ดิน ผู้จะซื้อจึงบอกเลิกความประสงค์ต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และขอยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พร้อมทั้งขอเงินมัดจำคืน กรณีจึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ย่อมทำให้ผู้จะซื้อที่ดินจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองเกิดความไม่มั่นใจว่าหากซื้อที่ดินแล้วอาจถูกเพิกถอนภายหลัง ซึ่งเป็นการกระทบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ต้องสูญเสียสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการจำหน่ายที่ดินของตน หรือได้ดอกผลแห่งที่ดินนั้น และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพียงใดนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกเอาค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดย้อนหลังไปไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันฟ้องคดี (ฟ้องวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗) ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากการเสียโอกาสตามสัญญาจะซื้อจะขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ แต่ในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้จะซื้อได้ทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยได้วางเงินมัดจำไว้แล้ว การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้จะซื้อทราบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ระหว่างการตั้งเรื่องเพิกถอนโฉนดที่ดิน หากต้องการจะจดทะเบียนซื้อขายจะต้องลงลายมือชื่อรับทราบและยอมรับผลการพิจารณาการเพิกถอนโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเหตุให้ผู้จะซื้อขอยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และขอเงินมัดจำคืน กรณีดังกล่าวย่อมทำให้



ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เสียโอกาสจากการที่ผู้จะซื้อบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น กำหนดค่าเสียหายจากการเสียโอกาสให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีทั้งสอง มิได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ข้อเท็จจริงจึงยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมต้อง รับผิดชอบผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในผลแห่งละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๔๕/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่))

๔. การรังวัดที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. กรณีอื่น ๆ

๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การที่ผู้ให้เช่านาได้จดทะเบียนขายที่ดินให้แก่บุคคลอื่น โดยที่ผู้ให้เช่านาไม่ได้แจ้งให้ ผู้เช่านาทราบ ผู้เช่านาย่อมมีสิทธิซื้อนาจากผู้รับโอนตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ผู้รับโอนซื้อไว้ หรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน แต่ผู้เช่านาจะต้องใช้สิทธิซื้อที่ดิน ภายในกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้เช่ารู้หรือควรจะรู้ หรือภายในกำหนดเวลาสามปีนับแต่ ผู้ให้เช่าโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า มติของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล บ้านนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ให้ผู้ฟ้องคดี ขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๙๖๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๙๗๐ ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัด เชียงใหม่



จังหวัดพิจิตร ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามราคาซื้อขายที่ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงซื้อขายไว้กับผู้ให้เช่า หรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดสูงกว่ากัน และมติของคณะกรรมการการเช่าที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดพิจิตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้เช่ามาจากนาง ว. ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๙๖๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๙๗๐ เพื่อทำนา ต่อมา นาง ว. ได้ทำสัญญาและจดทะเบียนขายที่ดินทั้งสองแปลงข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยนาง ว. ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้เช่ามาทราบ อันเป็นการ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้เช่านาย่อมมีสิทธิซื้อนาจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับโอนตามราคาและวิธีการ ชำระเงินที่ผู้ฟ้องคดีซื้อไว้หรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ จะต้องใช้สิทธิซื้อนาดังกล่าวภายในกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รู้หรือควรจะรู้ หรือภายในกำหนดเวลาสามปีนับแต่นั้น ว. ผู้ให้เช่านาโอนน้านั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลังจากที่ดินนาง ว. ได้ทำสัญญาขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๙๖๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๙๗๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือถึงนายอำเภอชรบารมีเพื่อขอให้พิจารณาสิทธิการเช่านาและการซื้อนา โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า นาง ว. ได้ขายที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดีโดยมิได้บอกขายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้เช่าเพื่อให้ใช้สิทธิซื้อก่อน และผู้ฟ้องคดีก็เริ่มทำนา อันเป็นการขัดขวางการทำนาของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รู้หรือควรจะรู้ถึงการที่นาง ว. ขายที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี อย่างเร็วที่สุดในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือถึงนายอำเภอชรบารมี เพื่อขอให้พิจารณาเรื่องสิทธิการเช่านาและการซื้อนา นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า ในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เสนอขอซื้อที่ดินพิพาททั้งสองแปลง เนื้อที่ ๓๐ ไร่ ไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเสนอขายที่ดินพิพาทในราคาไร่ละ ๗๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เสนอขอซื้อ ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงในระหว่างการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการใช้สิทธิซื้อภายในกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รู้ถึงการซื้อขายที่ดินที่พิพาท อีกทั้งเป็นการใช้สิทธิซื้อที่ดินภายใน กำหนดเวลาสามปีนับวันที่ดินนาง ว. โอนที่ดินที่พิพาทแก่ผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยชอบแล้ว แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ใช้สิทธิขอซื้อที่ดินพิพาทในระหว่างการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถตกลงเรื่องราคาซื้อขายได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงปิดการประชุม กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับโอนที่ดินที่พิพาทไม่ยอมขายนาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็น ผู้เช่านา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบที่จะร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีขายนา ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ยืนยันการเสนอซื้อที่ดินพิพาทในราคาไร่ละ



๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ใช้สิทธิร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีขายที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับโอนที่ดินไม่ยอมขายนาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อการเช่าที่นาดังกล่าว นาง ว. ผู้ให้เช่ามิได้ทำเป็นหนังสือแสดงความจำนงจะขายนา พร้อมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชำระเงินยื่นต่อประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อแจ้งให้ผู้เช่านาทราบภายในสิบห้าวัน อันมิผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาททั้งสองแปลงจากผู้ฟ้องคดีตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อไว้หรือตามราคาท้องตลาดในขณะนั้น และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ใช้สิทธิซื้อนาภายในกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่รู้ถึงการโอนขายที่ดินที่พิพาท และเป็นการใช้สิทธิซื้อที่ดินภายในกำหนดเวลาสามปีนับแต่วันที่นาง ว. โอนที่ดินที่พิพาทแก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีขายที่ดินพิพาทแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามราคาซื้อขายที่ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงซื้อขายไว้กับผู้ให้เช่าหรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากันจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน แม้เหตุผลในการวินิจฉัยในเรื่องของวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รู้ถึงการซื้อขายที่ดินที่พิพาทระหว่างนาง ว. กับผู้ฟ้องคดีจะแตกต่างกัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยว่าเป็นวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาเรื่องสิทธิการเช่าและสิทธิการซื้อที่ดินพิพาท ซึ่งแตกต่างจากที่ศาลได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้นว่าวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รู้ถึงการซื้อขายที่ดินที่พิพาท ก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เสนอขอซื้อที่ดินที่พิพาททั้งสองแปลงในระหว่างการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิซื้อภายในกำหนดเวลาสองปีไม่แตกต่างกัน และเป็นการใช้สิทธิซื้อที่ดินภายในกำหนดเวลาสามปีนับแต่วันที่นาง ว. โอนที่ดินที่พิพาทแก่ผู้ฟ้องคดี การวินิจฉัยดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีผลถึงขนาดทำให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๐๘/๒๕๖๓)

๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๔

คติปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

๑. การจัดสรรที่ดิน

๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

การเรียกให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ค้าประกันชำระเงินตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้ค้าประกัน เพื่อใช้ในการดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ค้าประกันรับไปดำเนินการจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินให้แล้วเสร็จตามแผนผังโครงการ และวิธีการจัดสรรที่ผู้จัดสรรได้รับอนุญาต ภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินไม่ดำเนินการจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดินให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ และกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และในกรณีที่ผู้จัดสรรไม่ดำเนินการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มิใช่เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ซึ่งเป็นกรรมการของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดโดยตำแหน่ง ในฐานะเป็นองค์กรเดียวที่จะพิจารณาสั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ได้

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ดำเนินการให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ค้าประกันชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เพื่อไปดำเนินการจัดการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าว หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ อาจมอบหมายให้ผู้ค้าประกันรับไปดำเนินการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคแทนการเรียกให้ผู้ค้าประกันชำระเงินก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๔ ประกอบกับมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นส่วนหนึ่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ย่อมมีหน้าที่ให้ความเห็นกำหนดแนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมไปถึงการสั่งการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อีกทั้งเงินประกันของผู้จัดสรรที่ดิน จำนวนร้อยละ ๑๕ ของมูลค่างานสาธารณูปโภคในโครงการนี้ยังอยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นคณะทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดูแลเงินจำนวนดังกล่าว จะต้องทราบและดำเนินงานเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ไม่ได้กระทำการตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยที่มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธาน

